

Rookie Cheatsheet — Corporate Legal English ↔ Deutsches Werkzeug

Schnellreferenz für Junior-Associates: Auf jeder Zeile steht links der englische Vertragsbegriff aus dem Series-A-Term-Sheet, in der Mitte die deutsche Umsetzung im GmbH-Recht und rechts die typische Stolperfalle bei Übersetzung oder Mandatsbetreuung.

English Term	Deutsches Werkzeug	Stolperfalle
Cap Table	Kapitalisierungstabelle (NICHT Gesellschaftersliste i. S. v. § 40 GmbHG)	Gesellschafterliste ist gesetzlich, Cap Table ist wirtschaftliches Modell
Preferred Shares	Geschäftsanteile mit Vorzugsrechten (Satzung + SHA)	Keine Scheinübersetzung „Vorzugsaktien“ — die GmbH hat keine Aktien
Liquidation Preference	Vorzugsbetrag bei Exit-Erlösverteilung	NICHT Insolvenzvorzug; Mechanik nur bei Exit
Vesting	Reverse Vesting der Gründer-Geschäftsanteile (Bad/Good Leaver)	Klassisches Vesting (Erwerb) in Deutschland untypisch; Reverse Vesting ist Marktstandard
Drag-Along	Mitverkaufsverpflichtung der Minderheit	NICHT „Vorkaufsrecht“; ggf. Vollmacht und Beurkundungsbedarf prüfen
Tag-Along	Mitverkaufsrecht der Minderheit	Schuldrechtlich im SHA; Preisgleichheit beachten
Anti-Dilution	Verwässerungsschutz durch Anpassung Wandlungsverhältnis	„Broad-based weighted average“ ≠ „full ratchet“ — wirtschaftlich anders
Consent Matters	Zustimmungsvorbehalte (Beirat / Gesellschafterversammlung / GF-Geschäftsordnung)	Drei Ebenen sauber trennen; nicht alle als „Investor Director Approval“ abbilden

1. Stolperfallen für Einsteiger

1. „Cap Table = Gesellschaftersliste“ ist falsch — sauber trennen.
2. „Preferred Shares“ wörtlich als „Vorzugsaktien“ übersetzen — die GmbH kennt keine Aktien.
3. „Investor Director“ als GmbH-Geschäftsführer behandeln — es ist Beirat-/Consent-Mechanik.
4. „Liquidation Preference“ mit Insolvenzvorrang verwechseln — sie greift nur im Exit-Waterfall.
5. Drag-Along als bloßes Vorkaufsrecht behandeln — es ist Mitverkaufspflicht, ggf. mit Beurkundungsfolge.

Lehrmaterial — Didaktisches Gesellschaftsrecht, English Business Terms.